

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР ОФЕРТЫ
на оказание возмездных образовательных услуг

Республика Татарстан

« 1 » сентября 2023 года

Индивидуальный предприниматель Кунафин Ильсур Рашитович, зарегистрированный в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей за основным государственным регистрационным номером (ОГРНИП) 1320169000149581, именуемый в дальнейшем «**Исполнитель**», предлагает полностью дееспособному заинтересованному лицу, именуемому в дальнейшем «**Заказчик**», заключение договор-оферты (далее – Договор) на указанных ниже условиях.

1. Общие положения

1.1. Настоящий публичный договор (далее – Договор оферты, Оферта) представляет собой официальное предложение Индивидуального предпринимателя Кунафина Ильсура Рашитовича (далее — Исполнитель), и содержит все существенные условия по оказанию возмездных дополнительных образовательных услуг в виде развивающих занятий по очной форме обучения в Центре программирования в группах по программам с использованием материально-технической базы Исполнителя.

1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) данный документ является публичной офертой и в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг Исполнителя, лицо, совершившее акцепт этой Оферты, становится Заказчиком в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ. Акцепт Оферты равносителен заключению договора на условиях, изложенных в Оферте.

1.3. Оферта может быть отозвана в любое время.

1.4. В случае несогласия с каким-либо пунктом настоящей оферты предложение заключить договор считается не принятым, и договор на оказание информационно-консультационных услуг не заключается.

1.5. Осуществляя оплату услуг, Заказчик гарантирует, что уже ознакомлен и принимает все условия Оферты в том виде, в каком они изложены в тексте настоящей Оферты, а также ознакомлен со всеми существенными условиями по оказанию образовательных услуг, размещенными на Сайте Исполнителя, либо получены Заказчиком от Исполнителя через любой удобный для Заказчика мессенджер (WhatsApp, Viber, Telegram и др.).

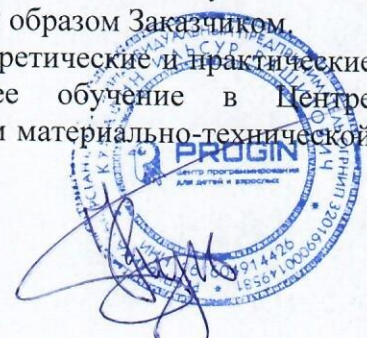
2. Определение терминов

2.1. Договор оферты – договор между Исполнителем и Заказчиком на оказание дополнительных образовательных услуг в виде развивающих занятий в Центре программирования, который заключается посредством акцепта оферты.

2.2. Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие оферты путем осуществления Заказчиком действий по внесению оплаты в полном объеме за оказание Исполнителем дополнительных образовательных услуг в виде развивающих занятий в Центре программирования. Акцепт оферты является основанием заключения договора с Исполнителем путем присоединения к настоящему Публичному договору оферты.

2.3. Заказчик – полностью дееспособное физическое лицо, действующее за себя либо являющееся законным представителем несовершеннолетнего ребенка и действующее в его интересах, осуществившее акцепт оферты, и являющееся таким образом Заказчиком.

2.4. Услуга – предоставляемые на возмездной основе теоретические и практические занятия, направленные на дополнительное развивающее обучение в Центре программирования в группах по программам с использованием материально-технической базы Исполнителя.



2.5. Сайт – открытый для свободного доступа, публично доступный для физических и юридических лиц сервис, принадлежащий Исполнителю, который расположен в сети Интернет по адресу <http://progin.tech>, благодаря которому любой пользователь сети Интернет может ознакомиться с информацией, размещенной Исполнителем на данном сервисе, в том числе о программах по обучению в Центре программирования Исполнителя.

2.6. Оферта – настоящий документ Договор-оферты на оказание услуг Исполнителем, указанных в пункте 1.1. настоящего Договора, опубликованный в сети Интернет по адресу: <http://progin.tech> (далее по тексту - "Сайт"), либо получен Заказчиком от Исполнителя через любой удобный для Заказчика мессенджер (WhatsApp, Viber, Telegram и др.).

2.7. Участник группы – полностью дееспособное физическое лицо, действующее от своего имени, которое совершило акцепт настоящего Договора оферты в целях предоставления услуг Исполнителя в рамках настоящего Договора оферты; либо физическое несовершеннолетнее лицо, в интересах которого Заказчик, будучи его законным представителем и действуя в его интересах, совершил акцепт настоящего Договора оферты в целях предоставления услуг Исполнителя в рамках настоящего Договора оферты.

2.8. Абонемент - договор, по которому одна сторона (абонент), являясь участником группы, имеет право на получение услуг от Исполнителя, указанных в пункте 1.1 настоящего Договора, периодически, в течение срока действия абонемента.

3. Предмет договора

3.1. Предметом Оферты является оказание Исполнителем Услуг, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Договора оферты, Заказчику, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором оферты.

3.2. Исполнитель и Заказчик в рамках и на условиях настоящего Договора направляют совместно усилия на достижение основной цели – получение и усвоение участником группы полного объема знаний по развивающим занятиям в Центре программирования в группах по программам с использованием материально-технической базы Исполнителя.

3.3. Посещение Центра программирования осуществляется на основании Абонемента на занятия по развивающим программам Центра программирования в соответствии с действующим прейскурантом цен и Условиям оплаты услуг.

3.4. Форма занятий – регулярные занятия, проводимые в соответствии с расписанием, утверждённым Исполнителем.

3.5. В случае акцепта Оферты Заказчиком, Исполнитель оказывает Заказчику образовательную услугу в рамках курса обучения на основе приобретенного Абонемента.

3.6. Заказчик подтверждает, что до момента заключения Договора (акцепта настоящей Оферты) получил от Исполнителя всю полную информацию о сроках, порядке оказания услуг.

3.7. Заказчик подтверждает, что результатом услуг в рамках настоящей Оферты будут являться действия Исполнителя по проведению в очной форме развивающих занятий в Центре программирования в группах по программам с использованием материально-технической базы Исполнителя.

3.8. Перечень и расписание занятий, стоимость, срок оказания услуг и другая значимая информация размещены Исполнителем на сайте <http://progin.tech>.

3.9. Условия оказания Услуг могут также сообщаться Исполнителем (представителями Исполнителя) Заказчику, путем направления соответствующего уведомления на контактный e-mail и/или путем SMS-сообщения на контактный номер телефона Заказчика или в любом удобном для Заказчика мессенджере (WhatsApp, Viber, Telegram), при этом Заказчик обязан самостоятельно и заблаговременно проверять получение уведомлений, исходящих от Исполнителя.



3.10. Все предыдущие договоренности между Заказчиком и Исполнителем по предмету договора, существенно отличающиеся от условий настоящего договора, если таковые имели место быть, признаются недействительными.

4. Права и обязанности Исполнителя.

4.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных п.п. 1,1; 3.1. настоящего Договора.

4.2. Сформировать группу Участников в соответствии с самостоятельно определяемыми творческими и личностными критериями.

4.3. Организовать проведение Исполнителем развивающих занятий по очной форме обучения в составе групп, сформированных из участников, для выполнения разработанной Исполнителем развивающей программы.

4.4. Обеспечить проведение занятий в помещениях, соответствующих санитарным нормам, оборудованных надлежащим образом для проведения занятий.

4.5. Обеспечить высокое качество оказания услуг.

4.6. Сохранить место за Участником кружка в случае продления действия абонеента на 14 дней по причине болезни.

4.7. Уведомить Заказчика об изменении расписания занятий, Условий оплаты услуг путем размещения информации на информационном стенде Центра программирования или на сайте <http://progin.tech>. В отдельных случаях, возможно уведомление Заказчика по указанному им телефону.

4.8. Требовать от Заказчика полной и своевременной оплаты стоимости оказываемых услуг, в соответствии с Условиями оплаты услуг.

4.9. Не допустить к занятиям в Центр программирования Участника кружка с явными признаками инфекционного и/или кожного заболевания.

4.10. Перенести или отменить занятие в случае болезни Исполнителя или при наличии иных уважительных причин, исключающих возможность оказания Исполнителем данных услуг, если это является следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а также в случаях непредвиденного ремонта, отключения электричества, отопления и других обстоятельств, независящих от воли Исполнителя.

4.11. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик в период его действия, допускал нарушения условий настоящего договора.

4.12. Исполнитель вправе приостановить предоставление услуг в случае нарушения условий оплаты услуг, предусмотренных п.7.2. настоящего Договора, а также Правил посещения Центра программирования.

4.13. Устанавливать и/или изменять Стоимость обучения в одностороннем порядке и в любое время, разместив соответствующую информацию на сайте.

4.14. При расторжении Публичного договора оферты об образовании, ограничить возможность Заказчика использовать учебные материалы в рамках Абонеента.

5. Права и обязанности Заказчика.

5. Заказчик обязан:

5.1.1. Использовать учебные материалы исключительно в целях самостоятельного обучения в соответствии с Офертой и не копировать учебные материалы, не передавать их третьим лицам.

5.1.2. При акцепте Оферты передать Исполнителю необходимую информацию, включающую в себя Ф.И.О. Заказчика, адрес электронной почты, а также иную информацию, перечень которой определен в анкетах, предоставляемых Заказчику для заполнения при оформлении Услуг и в процессе обучения. Заказчик признает, что не имеет никаких претензий к Исполнителю за некорректно предоставленные Заказчиком данные в случае, если Заказчик сам не удостоверился в их корректности во время



приобретения Услуг.

5.1.3. Своевременно вносить плату за оказываемые Исполнителем услуги в порядке и размерах, предусмотренных настоящим Договором.

5.1.4. При заключении договора в интересах несовершеннолетнего ребенка предоставить Исполнителю документы, подтверждающие право Заказчика действовать в интересах несовершеннолетнего ребенка (Свидетельство о рождении несовершеннолетнего ребенка, паспорт родителя, Акт органа опеки и попечительства об установлении опеки и др.).

5.1.5. При заключении договора уведомить Исполнителя о наличии у несовершеннолетнего ребенка хронических заболеваний, создающих угрозу жизни и здоровью ребенка и требующих повышенного внимания (в том числе бронхиальной астмы, аллергии и др.)

5.1.6. По требованию Исполнителя своевременно предоставлять сведения об общем состоянии здоровья ребенка, подтверждающие возможность посещения Центра программирования.

5.1.7. В случае заболевания Участника инфекционным и/или кожным заболеванием временно прекратить посещение Центра программирования до выздоровления. При несоблюдении данного условия Исполнитель вправе не допустить Участника к занятиям до полного выздоровления.

5.1.8. Своевременно извещать Исполнителя о невозможности присутствия Участника на занятиях. При оплате за Участником закрепляется день недели и время посещения кружка. Заказчик обязан своевременно (не позднее чем за 4 часа до начала занятия) предупредить Исполнителя об отсутствии Участника на занятии и причинах такого отсутствия.

5.1.9. Возмещать ущерб, причиненный по вине Участника имуществу Исполнителя, а также имуществу иных посетителей Центра программирования в соответствии с законодательством РФ.

5.1.10. Соблюдать Правила посещения Центра программирования.

5.2 Заказчик вправе:

5.2.1. Получать информацию об условиях оказания Услуг Исполнителем и иную информацию в отношении Услуг способами, указанными на сайте.

5.2.2. Получать полную и достоверную информацию об умениях и иных достижениях несовершеннолетнего Участника, и его отношении к занятиям.

5.2.3. Получить Услугу в соответствии с выбранной Заказчиком программой обучения.

6. Порядок акцепта оферты

6.1. Оказание Услуг Заказчику производится исключительно на условиях Оферты только в случае полного и безоговорочного принятия Заказчиком условий Оферты (акцепта Оферты). Частичный акцепт либо акцепт на иных условиях не допускается. Если Заказчик не принимает в полном объеме условия Оферты и Пользовательского соглашения, оказание ему Услуг Исполнителем не производится.

6.2. Акцептом Оферты считается при внесении Заказчиком оплаты в полном объеме на счет Исполнителя.

7. Стоимость и порядок расчетов

7.1. Стоимость услуг Исполнителя определяется в соответствии с приобретаемым Заказчиком абонементом на выбранный им курс.

7.2. Заказчик приобретает Абонемент путем осуществления оплаты обучения любым из предусмотренных действующим в Российской Федерации способом оплаты в рамках выбранного курса до начала предоставления услуг Исполнителем одновременно в полном объеме в соответствии с условиями оплаты услуг, действующими на дату заключения договора.



7.3. Заказчик, приобретая Абонемент, который может быть израсходован в течение 30 дней, с момента активации Абонемента.

7.4. Абонемент может быть приобретен по настоящему договору неограниченное количество раз.

7.5. Исполнитель вправе в одностороннем порядке (но не чаще двух раз в течение календарного года) изменять стоимость услуг.

7.6. О предстоящем изменении стоимости услуг Исполнитель информирует Заказчика не менее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до начала очередного оплачиваемого периода (календарного месяца) оказания услуг.

7.7. Срок действия абонемента может быть продлен только в связи с возникновением обстоятельств, предусмотренных п.4.6. настоящего Договора, либо в связи с переносом Исполнителем проведения занятия при возникновении обстоятельств, предусмотренных пунктом 4.10 настоящего Договора.

7.8. В случае однократного пропуска Участником кружка занятия, абонемент не продлевается, сумма оплаты по абонементу не пересчитывается. Заказчик восстанавливает пропущенное занятие по усмотрению Исполнителя следующим образом:

- при несложном материале занятия Участнику предоставляется презентация пропущенного занятия для его самостоятельного изучения, а также консультация Исполнителя в беседе через любой удобный для Заказчика мессенджер (WhatsApp, Viber, Telegram).
- при сложном материале пропущенного занятия, требующем детального разъяснения, Участнику предлагается восстановить занятие в параллельных группах. В случае невозможности восстановить занятие в параллельных группах, Участник приглашается на дополнительное занятие в индивидуальном порядке в специально назначенное Исполнителем время (время занятия - не более 1 часа).

7.9. В случае многократного (2 и более) пропуска Участником занятий по уважительной причине, Абонемент не продлевается. Заказчик восстанавливает пропущенные оплаченные занятия дополнительными занятиями, которые проводятся Исполнителем в индивидуальном порядке в специально назначенное время, с учетом следующего: два-три пропущенных занятия заменяются одним индивидуальным уроком длительностью 90 минут (на усмотрение Исполнителя, исходя из сложности материала).

7.10. Под уважительной причиной, указанной в п. 7.9 Договора, рассматривается болезнь Участника кружка, а также болезнь или смерть близкого родственника, подтвержденная медицинской справкой. Иные обстоятельства могут быть признаны уважительной причиной пропуска занятия по усмотрению Исполнителя.

8. Особые условия

8.1. В случае оказания Исполнителем услуг в рамках выбранного Заказчиком курса для несовершеннолетнего Участника, сам Заказчик либо его представители не вправе находиться в помещениях для занятий во время проведения последних.

8.2. В случае оказания Исполнителем услуг для несовершеннолетнего Участника, Заказчик обеспечивает своевременную явку несовершеннолетнего Участника к началу занятий согласно утвержденному расписанию, а также наличие у Участника сменной обуви.

8.3. На территории Центра программирования Заказчик соблюдает Правила посещения Центра программирования, установленные Исполнителем, а также обеспечивает их соблюдение Участником.

8.4. С момента окончания занятий ответственность за жизнь, здоровье и безопасность несовершеннолетнего Участника переходит от Исполнителя к Заказчику, являющемуся законным представителем несовершеннолетнего Участника.

8.5. Исполнитель обязуется в случае, если Участником является несовершеннолетнее



лицо, проявлять уважение к личности несовершеннолетнего ребенка, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, проявлять уважение к его личности и содействовать его гармоничному развитию, с учетом его индивидуальных особенностей, в период нахождения на территории Центра программирования с момента передачи несовершеннолетнего ребенка Исполнителю, до момента передачи несовершеннолетнего Заказчику, являющемуся законным представителем несовершеннолетнего ребенка, либо уполномоченному Заказчиком лицу.

8.6. Исполнитель обязуется уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания услуг, предусмотренных настоящим договором, вследствие индивидуальных особенностей несовершеннолетнего ребенка, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание ему данных услуг.

8.7. Формирование групп для занятий осуществляется Исполнителем. Ориентировочная численность группы составляет от 5 до 11 человек. Допустимую разницу в возрасте внутри каждой из групп определяет Исполнитель самостоятельно.

8.8. Заказчик, действуя в интересах несовершеннолетнего Участника, акцептируя настоящий договор оферты, дает свое согласие на фото и видео съемку с участием несовершеннолетнего Участника, в интересах которого он действует, а также разрешение на их использование и публикацию в рекламных целях, размещения на официальном сайте Центра программирования и в публичных сообществах социальных сетей в сети «Интернет». Об отсутствии такого согласия Заказчик информирует Исполнителя путем подачи соответствующего письменного заявления.

9. Разрешение споров

9.1. Стороны не несут ответственность, если неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Оферты вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими против воли и желания Сторон и которые они не могли предотвратить, избежать или предвидеть (форс-мажорные обстоятельства).

9.2. Исполнитель не несет ответственность за несоответствие обучения ожиданиям Заказчика в соответствии с его субъективной оценкой.

9.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, а также любой из сторон в одностороннем порядке, с обязательным письменным уведомлением другой стороны не менее, чем за 15 календарных дней до даты расторжения.

9.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, заключенного между ним и Заказчиком, действующим в интересах несовершеннолетнего ребенка, в случае если несовершеннолетний Участник своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других посетителей группы, сотрудников Исполнителя, либо препятствует нормальному осуществлению занятий, когда после двукратного предупреждения Исполнителя, Заказчик не устранил указанные нарушения.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента осуществления оплаты Заказчиком абонеента в рамках приобретенного курса и действует в течение периода действия абонеента (продляется при условии приобретения нового абонеента). Действие договора возобновляется на тех же условиях с даты приобретения нового абонеента в случае перерыва посещения кружка.

10.2. Заказчик, акцептируя настоящий Договор оферты, принимает решение о предоставлении персональных данных и дает согласие на их обработку свободно и в своем интересе в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных». Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес проживания, номер контактного телефона, адрес электронной почты Заказчика. В случае совершения действий по акцепту Оферты Заказчиком, являющимся законным представителем



несовершеннолетнего ребенка, перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие, следующий: фамилия, имя, отчество, паспортные данные Заказчика, фамилия, имя, отчество ребенка; дата его рождения; адрес проживания, контактный телефон, адрес электронной почты.

10.3. По письменному заявлению Заказчика допускается самостоятельное посещение и покидание несовершеннолетним Участником помещения Центра программирования после окончания занятия без сопровождения Заказчика или уполномоченных лиц.

10.4. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора, а также связанные с его исполнением, стороны договорились разрешать путем переговоров.

10.5. В случаях возникновения разногласий и споров из-за неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Договора или в связи с ним, стороны будут стремиться к их урегулированию путем переговоров и достижению мирного соглашения.

10.6. В случае нарушений условий настоящего договора до предъявления иска необходимо соблюдение сторонами претензионного порядка урегулирования спора. Срок рассмотрения претензий – тридцать дней.

10.7. При невозможности решения спора переговорным путем, он передается на рассмотрение судебных органов в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

10.8. Во всем, что не урегулировано условиями настоящего Договора, стороны будут руководствоваться нормами действующего законодательства РФ.

11. Реквизиты Исполнителя:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Индивидуальный предприниматель Кунафин Ильсур Рашитович

ИНН: 161604914426

ОГРНИП: 1320169000149581 от 16.12.2020

Юридический адрес : 422701, Республика Татарстан, Высокогорский р-н, село Высокая Гора, ул. Колхозная, д.76А

Расчётный счет: 40802810500003343694

Кор. Счет: 30101810145250000974

БИК банка: 044525974

Банк: АО «ТИНЬКОФФ БАНК»

12. Контакты Исполнителя:

E-mail: rf.progin.tech@gmail.com

ИП И.Р. Кунафин

